主題精選：不課徵 📝 未讀
共收錄 3 篇文章。
1. 土地增值稅之免徵、不課徵、記存及不計徵
發布日期: 2025-10-30
內文
• (一) 意義：
1. 免徵：免除土地增值稅負擔。如繼承而移轉之土地，免徵土地增值稅（土稅§28）。
2. 不課徵：尚未結算已發生之土地增值稅，俟下次移轉時一併結算並徵收。如配偶相互贈與
之土地，得申請不課徵土地增值稅（土稅§28-2）。
3. 記存：結算已發生之土地增值稅，記在帳上，俟下次移轉時一併徵收。如都市更新權利變
換，土地所有權人應分配之土地範圍內，分配予各該合法建築物所有權人、地上權人、永
佃權人、農育權人或耕地三七五租約承租人，視為土地所有權人獲配土地後無償移轉，其
土地增值稅減徵40%，並准予記存，於權利變換後再移轉，一併繳納（都更§60）。
4. 不計徵：土地增值稅之課徵範圍（時機）為所有權移轉及設定典權。不計徵，指不在土地
增值稅之課徵範圍內。如市地重劃後，重行分配予原土地所有權人之土地，不計徵土地增
值稅。其理由是市地重劃後，重行分配與原土地所有權人之土地，自分配結果確定之日
起，視為其原有之土地（平§62）。
• (二) 比較：
1. 免徵土地增值稅與不課徵土地增值稅之比較： (1)免徵土地增值稅屬於租稅免除，不課徵土
地增值稅，屬於租稅遞延。 (2)免徵土地增值稅，其原地價必須重新核定。不課徵土地增
值稅，其原地價未更動。 (3)免徵土地增值稅，其納稅義務人不必申請（無租稅申報協力
義務）。不課徵土地增值稅，納稅義務人有必須申請者（有租稅申報協力義務），亦有不必
申請者（無租稅申報協力義務）。
2. 不課徵土地增值稅與土地增值稅記存之比較： (1)不課徵土地增值稅，指尚未結算已發生之
土地增值稅。土地增值稅記存，指結算已發生之土地增值稅。 (2)不課徵土地增值稅，其
原地價未更動。土地增值稅記存，其原地價必須重新核定。 (3)不課徵土地增值稅，其土
地漲價總數額繼續累計，累進倍數不斷提高。土地增值稅記存，其土地漲價總數額自記存
時起重新計算。

3. 免徵土地增值稅與不計徵土地增值稅之比較： (1)免徵土地增值稅，指在土地增值稅之課徵
範圍內，但給予租稅免除。不計徵土地增值稅，指不在土地增值稅之課徵範圍內，故政府
無須稽徵作業。 (2)免徵土地增值稅，其原地價必須重新核定。不計徵土地增值稅，其原
地價照舊。
4. 不課徵土地增值稅與不計徵土地增值稅之比較： (1)不課徵土地增值稅，指在土地增值稅之
課徵範圍內，但給予租稅遞延。不計徵土地增值稅，指不在土地增值稅之課徵範圍內，故
政府無須稽徵作業。 (2)不課徵土地增值稅，有必須納稅義務人申請者（有租稅申報協力
義務），亦有不必納稅義務人申請者（無租稅申報協力義務）。不計徵土地增值稅，人民無
納稅義務存在。 (3)不課徵土地增值稅與不計徵土地增值稅，對納稅義務人而言，其租稅
效果相同。
【註】 土：土地法。 平：平均地權條例。 土稅：土地稅法。 都更：都市更新條例。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 不課徵土地增值稅與不課徵契稅之租稅效果比較
發布日期: 2022-11-17
內文
• (一) 不課徵土地增值稅：
以土地信託為例。土地為信託財產者，於下列各款信託關係人間移轉所有權，不課徵土地增值
稅：
1. 因信託行為成立，委託人與受託人間。
2. 信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
3. 信託契約明定信託財產之受益人為委託人者，信託關係消滅時，受託人與受益人間。
4. 因遺囑成立之信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間。
5. 因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。（土地稅法第28條之3）
• (二) 不課徵契稅：
以建物信託為例。不動產為信託財產者，於下列各款信託關係人間移轉所有權，不課徵契稅：
1. 因信託行為成立，委託人與受託人間。
2. 信託關係存續中受託人變更時，原受託人與新受託人間。
3. 信託契約明定信託財產之受益人為委託人者，信託關係消滅時，受託人與受益人間。
4. 因遺囑成立之信託，於信託關係消滅時，受託人與受益人間。
5. 因信託行為不成立、無效、解除或撤銷，委託人與受託人間。（契稅條例第14條之1）
• (三) 兩者比較：
土地信託不課徵土地增值稅之五種情形與建物信託不課徵契稅之五種情形完全相同。雖然兩者
皆為「不課徵」，但租稅效果不同。茲分述如下：
1. 不課徵土地增值稅之租稅效果為租稅遞延。因為土地增值稅有「原地價機制」。原地價未
更動，就發生租稅遞延效果。

2. 不課徵契稅之租稅效果為租稅免除（即免稅）。
因為契稅無「原地價機制」。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

3. 土地增值稅免徵、不課徵與記存之差異
發布日期: 2022-08-09
內文
• 一、免徵：指免除租稅負擔，土地漲價總數額從新計算。如：繼承、土地徵收、公地出售
等。
• 二、不課徵：指目前暫不課徵，將應課徵部分暫時保留，俟以後需課徵時再一併計算土地漲
價總數額。如：配偶相互贈與、作農業使用之農業用地，移轉與自然人、信託土地（五種情
形）
• 三、記存：指結算已發生之增值稅並記在帳上，於下次移轉時一併繳納，故已結算之增值稅
部分不再發生累進稅作用。如：都市更新權利變換關係人取得。
差異如下表所示：
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下